

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4610/2534

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
บริษัท สยาม เลสเตอร์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 681

สัญญาค้ำประกันที่จำเลยค้ำประกันบริษัท ส. ต่อโจทก์ มีข้อความในข้อ 1 ว่า "...ตามที่บริษัท ส. ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและขอทำทรัสต์รีซีท (สัญญารับมอบสินค้าเชื่อ) เพื่อขอรับเอกสารและ นำสินค้าออกขายก่อน แล้วจึงนำเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในทรัสต์รีซีท มาชำระแก่ธนาคาร ก. ภายในกำหนดเวลา 90 วัน... ถ้าหากบริษัท ส. ไม่ชำระเงินให้ธนาคาร ก. ตามทรัสต์รีซีท ตามที่กล่าวในข้อ 2 ข้าพเจ้าทั้งสามผู้ค้ำประกันยินยอมรับผิดชอบ..." และข้อความตามข้อ 2 มีว่า "สัญญาค้ำประกันนี้ให้ผลใช้บังคับได้ตลอดไป นับแต่วันที่ ที่ลงในสัญญาฉบับนี้ จนกว่า จะ ได้มีการชำระหนี้กันเสร็จสิ้น และเลิก สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้รายนี้ต่อกันแล้ว เพื่อเป็นการค้ำประกัน บริษัท ส. ที่ได้ทำและจะทำทรัสต์รีซีท เป็นคราว ๆ ไป โดยจะเป็นทรัสต์รีซีท ฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ตาม ตามที่กล่าวในข้อ 1..." ดังนี้ เป็นการยินยอมค้ำประกันหนี้ ของของจำเลยที่ 1 ตามสัญญารับมอบ สินค้าเชื่อตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่จำเลยที่ 1 ได้เปิดไว้ก่อนหรือ ในวันที่ที่ทำสัญญาค้ำประกัน และหนี้ ตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อ ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่จำเลยที่ 1 ได้ เปิด ไว้หลังวันทำสัญญาค้ำประกันด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างปี 2521 ถึง ปี 2522 จำเลยที่ 1 ได้ติดต่อให้โจทก์เปิด เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อสั่งสินค้าจากบริษัทผู้ขายสินค้าในประเทศอินเดีย โจทก์จึงได้ เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อสั่งสินค้าจากบริษัทผู้ขายในต่างประเทศตามความประสงค์ของจำเลยที่ 1 เมื่อสินค้าที่จำเลยที่ 1 สั่งซื้อมาถึงท่าเรือ ประเทศไทยแล้ว โจทก์ได้เรียกเก็บเงินจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่มีเงินมาชำระค่า สินค้าให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 จึงได้ทำสัญญารับมอบสินค้าเชื่อไว้กับโจทก์เพื่อขอรับ เอกสารกำกับสินค้านำไปออกสินค้าจากท่าเรือนำไปจำหน่ายก่อนและจะนำเงินค่า สินค้ามาชำระให้แก่โจทก์ในภายหลัง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่จำเลยที่ 1 จะต้อง ชำระค่าสินค้าให้แก่โจทก์ตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อ จำเลยที่ 1 ผิดสัญญา รวมเป็น หนี้ที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อ 4 ฉบับ จำนวน 2,030,836.35 บาท และเพื่อเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่มีต่อโจทก์จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ได้ ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเมื่อจำเลยที่ 1 ผิดสัญญา จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับ จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ด้วย โจทก์ได้ทวงถามจำเลยทั้งห้าแล้ว แต่จำเลยทั้ง ห้าไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,030,836.35 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 5 ทำสัญญาค้ำประกันฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 ไว้ต่อโจทก์จริง แต่เป็นการประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ซึ่ง ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทำสัญญารับมอบสินค้าเชื่อไว้ก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 หรือในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 เท่านั้น หนี้ตามฟ้องโจทก์เป็น หนี้ที่จำเลยที่ 1 เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทำสัญญารับมอบสินค้าเชื่อหลังวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 ทั้งสิ้น จำเลยที่ 5 มิได้ค้ำประกันหนี้ดังกล่าวจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

โจทก์ และจำเลยที่ 5 ได้บอกเลิกสัญญาค้าประกันไปยังโจทก์แล้ว ตั้งแต่เดือน มกราคม 2518 หากจำเลยที่ 5 จะต้องรับผิดชอบแล้ว จำเลยที่ 5 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ จำนวน 500,000 บาท ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาค้าประกัน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับสินค้าเชื่อ(ทรัสต์รีซีท)กับโจทก์ 4 ฉบับ จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวเป็นเงิน 2,030,836.35 บาท จำเลยที่ 2 ลงชื่อค้าประกันไว้ในสัญญาดังกล่าว ทั้ง 4 ฉบับ โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ดังกล่าวให้โจทก์ด้วย จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันทำสัญญาค้าประกันการที่จำเลยที่ 1 ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และขอทำสัญญารับสินค้าเชื่อกับโจทก์ไว้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 สัญญาค้าประกันดังกล่าวเป็นสัญญาค้าประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตไว้ก่อนทำสัญญาค้าประกัน สัญญารับสินค้าเชื่อที่โจทก์ฟ้องเป็นสัญญารับสินค้าเชื่อที่จำเลยที่ 1 ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเมื่อปี 2521 - ปี 2522 จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 2,030,836.35 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้ตามสัญญารับมอบสินค้าเชื่อ 4 ฉบับตามฟ้องภายในวงเงิน 500,000 บาท ให้โจทก์ ตามสัญญาค้าประกันที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ได้ทำไว้หรือไม่สัญญาค้าประกันข้อ 1 มีข้อความว่า "ตามที่บริษัทสยามเลสเตอร์ จำกัด (จำเลยที่ 1)...ได้เปิด

เลตเตอร์ออฟเครดิตและขอทำทรัสต์รีซีท (สัญญาับมอบสินค้าเชื่อ) เพื่อขอรับ
เอกสารและนำสินค้าออกขายก่อน แล้วจึงนำเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในทรัสต์รีซีทมา
ชำระแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด(โจทก์) ภายในกำหนดเวลา 90 วัน และหรือภายใน
กำหนดเวลาตามเงื่อนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้น ถ้าหากบริษัทสยามเลตเตอร์
จำกัดไม่ชำระเงินให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามทรัสต์รีซีท ตามที่กล่าวในข้อ 2
ข้าพเจ้าทั้งสามผู้ค้าประกันยินยอมรับผิดชอบร่วมกันและต่างกันชดใช้ให้จนครบรวม
ทั้งดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย" และข้อ 2 มีข้อความว่า "สัญญาค้า
ประกันนี้ให้มีผลใช้บังคับได้ตลอดไป นับแต่วันที่ที่ลงในสัญญาฉบับนี้ จนกว่าจะได้มี
การชำระหนี้กันเสร็จสิ้นและเลิกสัญญาค้าประกันการชำระหนี้รายนี้ต่อกันแล้ว เพื่อ
เป็นการค้าประกันบริษัทสยามเลตเตอร์ จำกัดที่ได้ทำและจะทำทรัสต์รีซีทเป็นคราว ๆ
ไป โดยจะเป็นทรัสต์รีซีทฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ตาม ตามที่กล่าวในข้อ 1 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)" ดังนี้เห็นว่า ตามสัญญาค้าประกันดัง
กล่าวจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ยินยอมค้าประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาับมอบ
สินค้าเชื่อตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่จำเลยที่ 1 ได้เปิดไว้ก่อนหรือในวันที่ 19
พฤศจิกายน 2519 อันเป็นวันที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ทำสัญญาค้าประกัน และหนี้ตาม
สัญญาับมอบสินค้าเชื่อตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่จำเลยที่ 1 ได้เปิดไว้หลังวันทำ
สัญญาค้าประกันด้วย ซึ่งหนี้ของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาับมอบสินค้าเชื่อที่โจทก์ฟ้อง
ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ร่วมกันรับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกันในคดีนี้ได้ความจากคำเบิก
ความของนายอนุเทพ โชติพันธุ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสามแยก
ท่าพระซึ่งเคยทำหน้าที่หัวหน้าแผนกตัวเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตของโจทก์
ระหว่างปี 2518 ถึงปี 2526 ว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากสัญญาับมอบสินค้าเชื่อจำนวน 4
ฉบับ ที่จำเลยที่ 1 ทำกับโจทก์ตามที่จำเลยที่ 1 ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตจำนวน 3
ฉบับ ไว้กับโจทก์ เมื่อประมาณปี 2521 หลังวันทำสัญญาค้าประกันข้างต้น ดังนั้น

จำเลยที่ 3ที่ 4 ที่ 5 จึงต้องรับผิดชอบใช้หนี้ให้โจทก์ด้วยในวงเงินไม่เกิน500,000 บาท ตามที่จำเลยทั้งสามได้ทำสัญญาค้ำประกันไว้กับโจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินจำนวน 500,000 บาท แก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>